종로 박문각	공시법 양진영	2025.12.04.(금)
네이버 밴드 : 공인중개사 세법.공시법(이태호,양진영)		

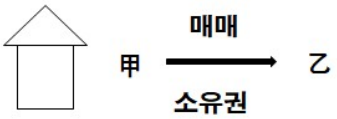
부동산등기제도 : 부동산거래의 신속과 안전을 위해 부동산의 권리를 공시하는 제도

1. 부동산 물권변동과 등기

「민법」 제186조(법률행위와 물권변동) : "부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다."

부동산등기법 : 부동산거래의 신속과 안전

「민법」 제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.



표제부	
표시번호	
1	2000/1/15 신축 00시 ㅁㅁ동 100 단층주택 철근콘크리트조 슬라브지붕 99제곱미터

갑구	
순위번호	
1	소유권보존 甲 **동 100
2	소유권이전 乙 원인 : 매매

을구	
순위번호	
1	저당권 신한은행 1억 접수 제 58호
2	저당권 서울은행 1억 접수 제 250호

「민법」 제187조(법률규정과 물권변동) : “상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 않는다. 그러나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.”

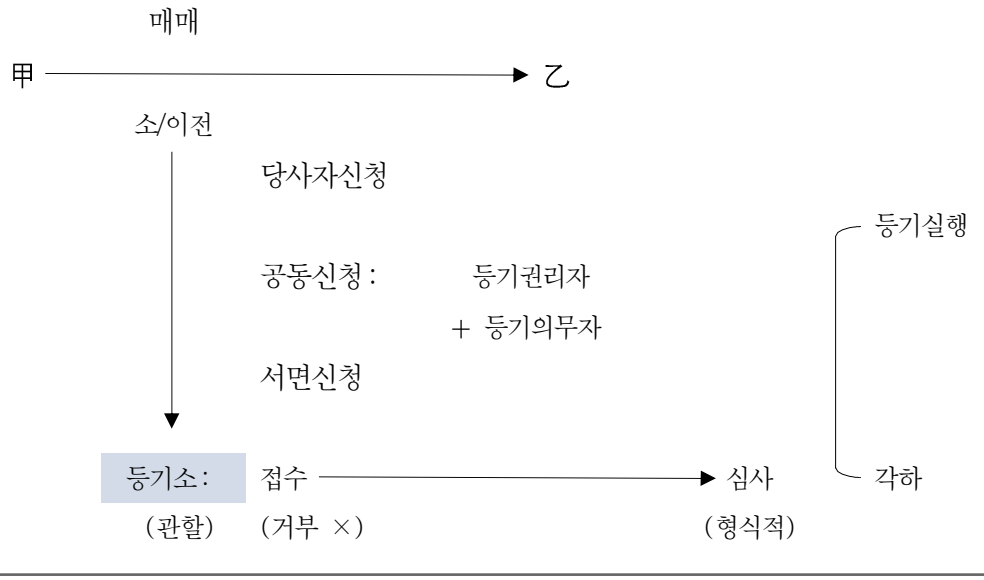
「민법」 제187조: “상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 않는다. 그러나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.”



표제부	
표시 번호	
1	2000/1/15 신축 00시 ㅁㅁ동 100 단층주택 철근콘크리트조 슬라브지붕 99제곱미터

갑구	
순위 번호	
1	소유권보존 甲 **동 100
2	소유권이전 乙 원인 : 상속

을구	
순위 번호	
1	저당권 신한은행 1억 접수 제 58호
2	저당권 서울은행 1억 접수 제 250호



등기소와 그 설비

등기소	관할: 목적부동산의 소재지를 관할하는 등기소
등기관	등기소에 근무하는 법원서기관·등기사무관·등기주사 또는 등기주사보 중에서 지방법원장 또는 지원장이 지정하는 자
등기부	전산정보처리조직에 의하여 입력·처리된 등기정보자료를 편성한 것 ① '등기부 부본'은 보조기억장치에 기록된 복제본 ② '등기기록'이란 1필의 토지 또는 1개의 건물에 관한 등기자료

1 등기의 개시

1. 원칙: 신청주의

등기는 법률에 다른 규정이 있는 외에는 당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 한다.

당사자의 신청	• 공동신청, 당사자의 신청 • 서면신청: 전자신청(전자문서 제공), 방문신청(종이문서 제공)
관공서의 촉탁	• "법률에 다른 규정이 없는 경우 신청에 따른 등기규정을 준용한다." • 촉탁하지 않고 상대방과 함께 공동신청도 가능

2 등기의 신청

1. 등기신청의 당사자능력(등기신청적격): 등기명의인이 될 수 있는 자격

인 정	① 자연인 + ② 법인 + ③ 법인 아닌 사단이나 재단 ① 외국인, 영·유아도 가능 ② 공법인(국가 + 지자체)과 사법인 읍·면·동·리는 지자체가 아니므로 등기신청적격 × 단, 동·리가 법인 아닌 사단의 실질을 가지면 가능 ③ 문중, 종중, 아파트 입주자 대표회의, 정당, 교회 신도들의 단체 등: 신청은 대표자나 관리인이 하고, 등기명의는 법인 아닌 사단이나 재단으로 함.
부 정	① 학교 ⇨ 설립주체 명의로 등기해야 한다. ② 읍·면·동·리 ③ 민법상 조합 ⇨ 조합원전원 명의의 합유등기를 해야 한다. 민법상 조합의 이름은 등기부에 올라갈 수 없음(저당권등기에서 채무자로도 등기할 수 없음). 특별법상 조합(농협, 축협 등의 법인)은 등기신청적격 ○ ④ 태아 (순서바꿈)

확인문제

1. 부동산등기법상 등기의 당사자능력에 관한 설명으로 틀린 것은? 제32회

① 법인 아닌 사단(社團)은 그 사단 명의로 대표자가 등기를 신청할 수 있다.
② 시설물로서의 학교는 학교 명의로 등기할 수 없다.
③ 행정조직인 읍, 면은 등기의 당사자능력이 없다.
④ 민법상 조합을 채무자로 표시하여 조합재산에 근저당권 설정등기를 할 수 있다.
⑤ 외국인은 법령이나 조약의 제한이 없는 한 자기 명의로 등기신청을 하고 등기명의인이 될 수 있다.

④ 민법상 조합은 단체로서의 독립성이 인정되지 않으므로 등기부에 그 명의를 올릴 수 없다. 정답 ④

2. 등기신청의 당사자

(1) 원칙: 공동신청주의 ⇨ 등기권리자와 등기의무자가 함께 신청

① 등기권리자: 등기가 되면 등기기록상 유리한 위치에 있게 되는 자

② 등기의무자: 등기가 되면 등기기록상 불리한 위치에 있게 되는 자

구 분	등기권리자	등기의무자
전세권설정등기	전세권자	전세권설정자
전세권말소등기	전세권설정자	전세권자
전세권 기간연장 (※ 기간단축)	전세권자 (※ 전세권설정자)	전세권설정자 (※ 전세권자)
근저당권 최고액 증액 (※ 감액)	근저당권자 (※ 근저당권설정자)	근저당권설정자 (※ 근저당권자)

절차법상 등기권리자와 등기의무자를 옳게 설명한 것을 모두 고르면? 제31회

㉠ 甲 소유로 등기된 토지에 설정된 乙 명의의 근저당권을 丙에게 이전하는 등기를 신청하는 경우, 등기의무자는 乙이다.
㉡ 甲에서 乙로, 乙에서 丙으로 순차로 소유권이전등기가 이루어졌으나 乙 명의의 등기가 원인무효임을 이유로 甲이 丙을 상대로 丙 명의의 등기 말소를 명하는 확정판결을 얻은 경우, 그 판결에 따른 등기에 있어서 등기권리자는 甲이다.
㉢ 채무자 甲에서 乙로 소유권이전등기가 이루어졌으나 甲의 채권자 丙이 등기원인이 사해행위임을 이유로 그 소유권이전등기의 말소판결을 받은 경우, 그 판결에 따른 등기에 있어서 등기권리자는 甲이다.

① ㉡ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

㉡ 丙의 등기가 말소되면 직전 권리자인 乙의 소유권이 살아나므로 등기권리자(유리해지는 자)는 乙이다.
등기권리자와 등기의무자는 등기기록을 보고 판단하므로 신청인이 누구인지와는 상관없다. 정답 ④

(2) 단독신청(공동신청의 예외)

① 등기의 진정성이 보장되는 때

1. 판결에 의한 등기: 이행판결(등기절차의 이행 또는 인수를 명하는 판결)과 공유물분할판결 만 단독신청 가능 (확인판결은 ×)
   ㉠ 확정판결이어야 하며, 확정판결과 동일한 효력의 조서(인락조서, 화해조서, 조정조서 등)도 포함된다.
   ㉡ 이행(인수)판결: 승소한 등기권리자 또는 (승소한) 등기의무자가 단독신청 가능. 패소한 자는 단독신청 불가능
      ⇨ 승소한 등기권리자의 단독신청시: 등기필정보 제공 ×
      ⇨ 승소한 등기의무자의 단독신청시: 등기필정보 제공 ○
   ㉢ 공유물분할판결: 등기권리자 또는 등기의무자가 단독신청.
      승소한 자나 패소한 자(= 원고나 피고) 모두 단독신청 가능
2. 토지수용으로 인한 소유권이전등기

② 성질상 공동신청이 불가능한 경우(등기의무자가 존재하지 않는 경우 등)

1. 소유권보존등기와 보존등기의 말소등기
2. 상속에 의한 등기: 상속인이 여러 명이더라도 모두 등기권리자이므로 단독신청.
   상속과 합병에 의한 등기는 단독신청.
   유증에 의한 등기는 유언집행자(또는 상속인)와 수증자가 공동신청한다.

③ 권리의 등기가 아닌 경우

1. 부동산의 분합 기타 표시변경등기
2. 등기명의인 표시변경(경정)등기

④ 기타의 경우

1. 신탁등기와 신탁등기의 말소등기(수탁자의 단독신청)
2. 혼동에 의해 소멸된 권리의 말소등기
3. 가등기권리자가 가등기의무자의 승낙서 또는 가등기가처분명령의 정본을 첨부해서 신청하는 가등기

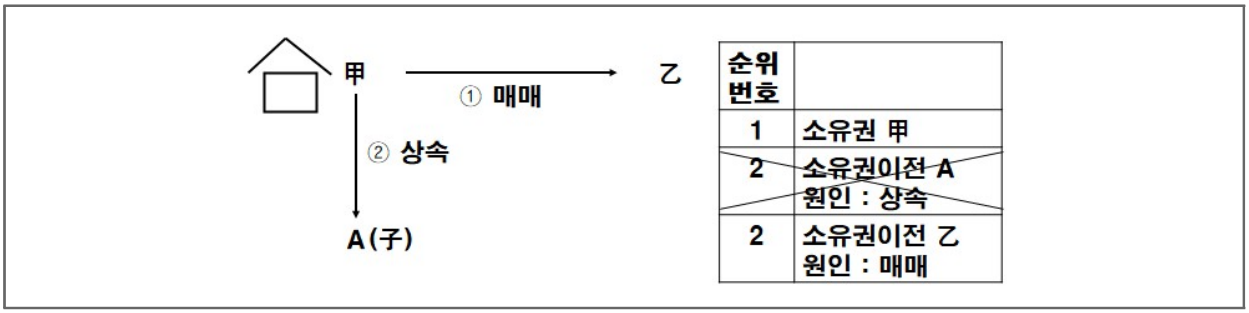
2. 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 등기신청을 해야 하는 것은? (단, 판결 등 집행권원에 의한 등기신청은 제외함) 제35회

① 소유권보존등기의 말소등기를 신청하는 경우
② 법인의 합병으로 인한 포괄승계에 따른 등기를 신청하는 경우
③ 등기명의인표시의 경정등기를 신청하는 경우
④ 토지를 수용한 사업시행자가 수용으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우
⑤ 변제로 인한 피담보채권의 소멸에 의해 근저당권설정등기의 말소등기를 신청하는 경우

⑤ 권리에 관한 등기는 공동신청하는 것이 원칙이다. 단, 법률규정에 따라 판/수/보/상/표/표/신/혼/가 등이 있으면 단독신청한다.
① 소유권보존등기와 그 말소등기는 단독신청한다.
② 상속과 법인의 합병으로 인한 권리의 이전등기는 단독신청한다.
③ 권리가 아닌 등기명의인표시에 관한 등기와 부동산표시에 관한 등기는 단독신청한다.
④ 수용은 원시취득이므로 보존등기를 하든, 이전등기를 하든 단독신청한다. 정답 ⑤

(3) 포괄승계인에 의한 신청

포괄승계인(상속인)에 의한 신청



① 매매 등 등기원인이 발생한 후에 등기권리자나 등기의무자가 사망하거나 그 밖의 포괄승계가 개시된 경우: 상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있는데 상속, 합병, 분할 전 법인이 소멸하는 경우의 분할이 이에 해당한다.

② 직접 피상속인으로부터 상대방에로의 등기신청을 상속인과 상대방이 공동신청할 수 있다(상속등기 생략, 중간생략등기의 허용).

③ 신청정보상의 등기의무자와 등기기록상의 등기명의인이 일치하지 않으면 각하하여야 하나 포괄승계인에 의한 등기신청은 각하하지 않는다.

甲이 乙에게 자신의 부동산을 매도하고 등기를 하기 이전에 사망하였다. 이 경우 乙명의로 상속인에 의한 소유권이전등기를 신청하는 방법에 관한 설명 중 틀린 것은? 제11회
① 신청서와 등기부의 등기의무자의 표시가 부합하지 아니하여 각하한다.
② 甲의 상속인과 乙이 공동으로 등기를 신청한다.
③ 甲의 상속인 앞으로 상속등기를 할 필요가 없다.
④ 등기원인은 매매이다.
⑤ 부동산등기법에 이 상속인에 의한 등기에 관한 특별규정이 있다.

상속인에 의한 등기의 특징 3가지: ㉠ 상속등기 생략 ㉡ 공동신청 ㉢ 각하하지 않는다.
① 신청서와 등기부의 등기의무자의 표시가 부합하지 아니하지만 각하하지 아니한다. 정답 ①